

□ 관련 자 선임행정원 전○○ 등 6명

□ 내 용

1. 업무 개요

연구원은 「국가계약법」과 연구원 「회계규정」 등의 규정에 따라 계약 체결 시 계약보증금 등을 통해 채권을 확보하여 계약을 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「국가계약법」 제12조(계약보증금) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다”, 제2항은 “제1항에 따른 계약보증금의 금액, 납부방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”라고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제50조(계약보증금) 제6항은 “법 제12조제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 1. 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우, 2. 삭제, 3. 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우, 4. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우, 5. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우”, 제6항은 계약보증금은 현금 또는 제37조제2항 각호에 규정한 보증서등으로 이

를 납부하게 하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

또한, 연구원 「회계규정」 제95조(계약보증금) 제1항은 “계약을 체결하고자 하는 자(국가기관과 공공단체는 제외함)는 현금, 국공채 또는 이행보증보험증권, 건설공제조합이 발행하는 보증서로서 계약 금액의 100분의 10 이상의 보증금을 납부하여야 한다.”, 제2항은 “계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 1. 제94조 제4호에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우, 2. 계약금액이 3,000만원 이하인 계약을 체결하는 경우”라고 명시하고 있으므로,

연구원은 「국가계약법령」과 연구원 「회계규정」에서 규정하고 있는 바와 같이 계약 체결시 계약보증금 등을 통해 채권을 확보하여 계약을 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 연구원은 감사 대상기간(2024.10.1.~2025.9.30.) 중 체결한 계약 가운데 계약금액이 3,000만원 초과인 계약은 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 없는 경우임에도 불구하고 14건의 계약에 대해 각서로 대체하였다.(별표 2 참조)

4. 조치할 사항

원장은 계약 체결 시 계약보증금 등을 통해 채권을 확보하지 않아 계약의 관리를 소홀히 한 선임행정원 전○○, 김○○, 권○○, 최○○, 전문연구원 이○○, 행정원 문○○에게 각각 주의를 촉구하시고, 「국가계약법령」과 연구원 「회계규정」의 계약보증금 등을 통해 채권을 확보하는 등 계약업무를 철저히 관리하시기 바랍니다.(주의)

[별표 2]

계약 체결 시 채권 확보 부적정 내역

연번	계약명	사업기간		계약상대자	계약금액 (천원)	계약보증 형태	계약담당자
		시작일	종료일				
1	글로벌지식협력단지 정기 셔틀버스 임대차	24.11.1.	25.10.31.	(주)아시안하이웨이서비스	70,560	지급각서	이○○
2	2024 KDI 컨퍼런스 행사 운영 및 관리	24.11.1.	24.12.31.	이벤텍	54,460	지급각서	최○○
3	연구부서 연구원 업무평가 시스템 기능 개선 사업	24.12.1.	25.2.28.	피이지시스템	33,000	지급각서	최○○
4	고속국도 제400호 수도권제2순환선(안산-인천) 건설공사 타당성재조사의 수요 추정 및 편익 산정	24.12.12.	25.11.20.	명지대학교 산학협력단	34,700	지급각서	김○○
5	차량용 요소수 원료 보관 안정성 평가	24.12.12.	25.5.11.	(재)한국화학융합시험연구원	38,000	지급각서	최○○
6	KDI 포탈시스템 유지보수	25.1.1.	25.12.31.	(주)코디얼	32,219	지급각서	전○○
7	원격근무시스템(VDI) HCI 서버 유지보수	25.1.1.	25.12.31.	(주)페이스테크	48,708	지급각서	전○○
8	지역발전과 미래성장	25.1.1.	25.5.31.	(사)한국경제학회	49,000	지급각서	최○○
9	2024년도 KDI한국개발연구원 고객만족도 조사	25.1.13.	25.5.31.	(주)한국능률협회컨설팅	34,990	지급각서	최○○
10	글로벌지식협력단지 업무용 기자재(PC) 구입	25.3.26.	25.4.25.	(주)이노렌탈	30,450	지급각서	이○○
11	1·4층 탕비실 리모델링 공사	25.4.7.	25.4.30.	(주)더홈건축	45,800	지급각서	권○○
12	KDI-한국은행 공동 심포지엄 행사 운영 및 관리	25.5.1.	25.5.30.	이벤텍	50,000	지급각서	최○○
13	통계 데이터 연산 및 분석 소프트웨어 구매 계약	25.5.6.	26.5.5.	주식회사 제이슨티지	49,500	지급각서	문○○
14	규제연구실 사무환경 개선(가구구매)	25.8.1.	25.8.11.	에스엠퍼시스	47,105	지급각서	권○○